

통보·시정요구

제 목 허가시설 안전관리규정 심사 및 확인·평가 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

○○광역본부에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 265개의 허가시설에 대한 안전관리규정 심사를 수행하였다.

[표 1] ○○광역본부 안전관리규정심사 현황

(단위 : 건)

구분	일반 저장	일반 제조	일반 충전	일반 판매	냉동 제조	LPG 저장	LPG 충전	LPG 판매	집단 공급	계
건수	32	11	15	106	51	7	6	16	21	265

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 허가시설 내역 재구성

또한 위 사업자가 안전관리규정을 제대로 준수하고 있는지 확인하기 위해 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 (이하 “고법” 이라 한다.) 제20조 및 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제46조 (이하 “액법” 이라 한다.)에 명시된 법정 주기에 따라 담당 검사원은 준수여부 확인평가를 정기적으로 실시하고 있다.

2. 안전관리규정 심사 처리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

고법 제11조와 액법 제31조에서는 사업자 등이 그 사업의 개시 또는 가스

시설의 사용에 앞서 그 시설의 안전 유지에 관한 사항을 안전관리규정으로 정하고 허가신청 등에 제출하도록 하고 있으며, 이때 그 사업자의 안전관리규정에 대한 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하도록 규정하고 있다.

이에, 공사는 법령에 따른 “한국가스안전공사의 의견서”를 안전관리규정 심사를 거쳐 심사 결과를 포함한 문서로 발급하고 있으며, 심사업무를 체계적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 세부절차 및 심사기준 등을 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침(이하 “지침”이라 한다)」으로 정하여 운영하고 있다.

또한, 사업자들이 안전관리규정을 정함에 있어 필수사항의 누락을 방지하고 일정 형식의 표준화를 이루고자 안전관리규정 표준모델을 마련하였으며 이를 사업자 등에게 안내하여 안전관리규정 제·개정 시 활용할 수 있도록 지원하고 있다.

따라서, 안전관리규정을 심사하는 자는 사업자가 제출한 안전관리규정에 대하여 지침의 심사기준 및 처리절차에 따라 적절하게 작성되었는지를 심사하고, 필요한 경우 서류의 보완 등을 요청하여 최종적으로 적합하게 작성됨이 인정될 때 심사 결과를 “적합”으로 처리하여야 한다.

(2000-3) 안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침

제4조 【심사기준·방법 및 결과처리】 안전관리규정 심사기준, 심사방법 및 결과처리 등은 다음과 같이 한다.

① <내용생략>

② 안전관리규정(안)이 안전관리규정의 작성기준에 따라 적절하게 작성되었는지를 심사한다.

③ 심사결과처리는 다음의 각호와 같이 한다.

1. <내용생략>

2. 공사는 심사를 실시하고 제1호의 규정에 의하여 날인 표시한 안전관리규정(안) 2부와 심사 결과 1부를 당해 사업자에게 문서로 교부하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○광역본부에서 감사기간동안 실시한 안전관리규정 심사 적정성을 검토한 결과, 사업자가 제출한 안전관리규정 상에 (유형 ①) 종사자의 교육 및 훈련은 안전관리책임자가 실시하여야 함에도 조직도에 안전관리책임자가 아닌 자가 교육훈련 담당으로 지정되어 있는 사례(5건), (유형 ②) 규정위반 행위자에 대한 처분규정을 사업장에 맞게 작성해야 함에도 표준모델의 문구 그대로 작성한 사례(9건) 등 아래 [표 2]와 같이 총 10건의 안전관리규정이 심사기준을 만족하지 못함에도 심사 결과를 “적합” 으로 처리하였다.

[표 2] 안전관리규정심사 부적정 내용

연번	허가구분	업소명 (업소번호)	심사일자 (접수번호)	부적정 내용
1	일반제조	“A” (01736834-0003)	2023.09.26. (2023-1631749)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정
2	일반제조	“B” (01691888-0003)	2024.01.31. (2024-0873495)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
3	일반저장	“C” (02490928-0001)	2022.05.03. (2022-0406278)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
4	일반제조	“D” (02558241-0001)	2023.06.16. (2023-1017212)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
5	일반저장	“E” (02474618-0003)	2022.11.08. (2022-0865401)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
6	일반제조	“F” (00279619-0007)	2023.04.19. (2023-0643046)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
7	일반제조	“G” (00270778-018)	2022.06.13. (2022-0495204)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
8	일반저장	“H” (02438818-0003)	2021.10.29. (2021-0820482)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
9	일반제조	“I” (00000704-0043)	2021.06.29. (2021-0546677)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
10	일반제조	“J” (02416025-0001)	2021.05.03. (2021-0405542)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡

[비 고]

- 부적정 유형 ① : 안전관리규정 표준모델 제6조 (안전관리조직) 및 제7조 (안전관리자별 직무) 관련
- 부적정 유형 ② : 안전관리규정 표준모델 제32조 (안전관리규정 위반행위자에 대한 조치) 관련

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 안전관리규정심사 서류 재구성

3. 안전관리규정 준수여부 확인평가 주기 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

고압가스 허가시설에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가는 고법 제11조 제6항 및 같은 법 시행규칙 제20조제1항에 따라 사업개시 신고를 한 날부터 6개월이 되는 날의 전·후 30일에 최초 확인평가(이하 “최초 확인평가”라 한다.)를 실시하고, 그 이후에는 최초 확인평가 실시일 기준으로 매 5년이 지난날 전·후 30일 이내에 실시(이하 “재 확인평가”라 한다.)하도록 규정하고 있다.

고압가스 안전관리법 시행규칙	
제20조 【안전관리규정 준수 여부의 확인·평가】	
① 법 제11조제6항에 따른 안전관리규정 준수 여부의 확인·평가는 다음 각 호의 구분에 따라 실시한다.	
1. <u>최초의 확인·평가</u> : 법 제7조에 따른 사업개시 신고를 한 날부터 6개월이 되는 날의 전·후 30일 이내	
2. <이하 생략>	

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○광역시본부에서 감사대상 기간 동안 실시한 안전관리규정 준수여부 확인평가 적정성에 대해 검토한 결과, 사업개시일 기준 6개월이 지난날 전·후 30일 이내에 최초확인평가를 실시하여야 하나 이를 누락한 사례가 아래 [표 3]과 같이 총 2건 확인되었다.

[표 3] ○○광역시본부 고압가스 허가시설 안전관리규정 준수여부 확인평가 부적정 내역

연번	업소명(업소번호)	허가구분 (정기검사 주기)	사업개시 신고일	차기 확인평가 기준일	부적정 내역
1	"K" (02523724-0001)	냉동제조 (2년)	2023-07-11	2023-12-12 ~ 2024-02-10	• 최초 확인평가 누락
2	"L" (02453750-0002)	냉동제조 (2년)	2023-07-13	2023-12-14 ~ 2024-02-12	

※ 자료출처 : 가스피아 - 내부통제 - 감사행정 관리 - 안전관리규정 준수여부 확인·평가 주기 미준수 현황 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

- ① 위 [표 2]의 사업자에게 안전관리규정을 개정하도록 안내하시고, 차후 안전관리 규정 심사 업무처리가 부적정하게 처리되는 사례가 발생되지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며, (통보)
- ② 위 [표 3]의 허가시설에 대해서는 고법 시행규칙 제20조제1항에 따른 확인평가를 조속히 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)